

1500215-23.2022.8.26.0553

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Comarca: Santo Anastácio

Foro: Foro de Santo Anastácio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... tal como furto, roubo, porte de arma e tráfico de entorpecentes, ficando ainda cientificado de que o abuso na drogadição pode conduzir a efeitos deletérios e possivelmente irreversíveis à sua saúde física e mental e, finalmente, de que a aquisição de uma porção de droga, por menor que seja, incentiva uma série de outros crimes de maior potencial ofensivo e ainda de que sua conduta é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo Anastácio

Foro de Santo Anastácio - Vara Única

Praça Ataliba Leonel, 251, ., Centro - CEP 19360-000, Fone: (18) 3263-1670, Santo Anastácio-SP - E-mail: santoanastacio@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500215-23.2022.8.26.0553

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JOÃO MARCELO MALULY NUCCI

RG: 19523706 CPF 091.576.568-01

Artigo:

28 "caput", da Lei nº 11.343/06

Data da Audiência:

08/07/2022 às 14:30h

INÍCIO DOS TRABALHOS: Aos 08/07/2022 às 14:30h, legalmente autorizada em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade do acesso de pessoas ao prédio do Fórum local, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente através de videoconferência pela ferramenta "Microsoft Teams", sob a supervisão do Meritíssimo Juiz de Direito Dr. RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI, comigo escrevente abaixo nomeado, foi aberta audiência de transação penal, nos autos do processo acima mencionado.

PARTICIPANTES DA VIDEOCONFERÊNCIA: O(A) autor(a) do fato João Marcelo Maluly Nucci, bem como o(a) defensor(a) plantonista Dr(a). Michele Galhardo, OAB-SP 390713.

AUSENTES: -x-

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS: Ao tomar(em) conhecimento da proposta do Ministério Público de aplicação imediata da pena restritiva de direitos na modalidade de advertência sobre os efeitos das drogas, pelo(a) autor(a) do fato, na presença do(a) defensor(a) plantonista, foi expressamente aceita a proposta formulada.

MM. JUIZ: VISTOS. Considerando que a proposta foi aceita pelo(a) autor(a) e defensor(a) plantonista, acolho a transação supra e, em consequência, aplico ao(a) autor(a) do fato JOÃO MARCELO MALULY NUCCI, qualificado(a) nos autos, a pena restritiva de direitos, na modalidade advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos da Lei nº 9.099/95, não importará em reincidência, devendo ser levada a registro apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco (5) anos. Na sequência pela MMª Juíza, foi realizada a advertência do(a) autor(a) do

fato, nos termos da Lei 11.343/06, art. 28, I, sobre os efeitos das drogas, nos seguintes termos: O consumo de drogas funciona como mola propulsora da desintegração familiar e conduz o usuário ao cometimento de crimes diversos, tal como furto, roubo, porte de arma e tráfico de entorpecentes, ficando ainda cientificado de que o abuso na drogadição pode conduzir a efeitos deletérios e possivelmente irreversíveis à sua saúde física e mental e, finalmente, de que a aquisição de uma porção de droga, por menor que seja, incentiva uma série de outros crimes de maior potencial ofensivo e ainda de que sua conduta é extremamente nociva a si mesmo, sua própria família e à sociedade como um todo. Por fim, pelo(a) autor(a) do fato, foi manifestado total compreensão dos termos desta advertência e de suas consequências do seu cumprimento comprometendo-se a cumprir fielmente a medida de que lhe foi imposta. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Dê-se vista ao Ministério Público. Por se tratar de audiência virtual em processo digital, inviável a colheita de "assinatura digital" das partes envolvidas, mantendo-se apenas a assinatura digital da Meritíssima Juíza de Direito. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Jair Dias da Silva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
Juiz de

Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA